

1501176-50.2022.8.26.0007

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... que seu veículo foi objeto de roubo - Acusado que, abordado na condução da caminhonete subtraída, afirmou que apenas estava dirigindo o veículo porque uma pessoa desconhecida lhe telefonou pedindo para que assim procedesse - Apreensão da res furtiva em poder do acusado que acarreta a inversão do probatório, competindo-lhe justificar a posse do referido bem - Defesa que não logrou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501176-50.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501176-50.2022.8.26.0007 PD 898/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Dolosa

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3020829/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 29 de novembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Constance Caroline Albertina Alves Toselli, presente o réu José Aparecido dos Santos, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, JOSE APARECIDO DOS SANTOS, qualificado a fl. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, porque no dia 19 de março de 2022, na Avenida Aricanduva, nº 8095, nesta cidade e Comarca da Capital, por volta das 21h00min, adquiriu, recebeu e conduziu em proveito próprio um veículo automóvel, marca/modelo FIAT/UNO, ano 2000, cor azul, placa DAL1469, coisa essa que

sabia ser produto de furto. A denúncia de fls. 34/36 foi recebida às fls. 47/48. Devidamente citado às fls. 52/53, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 75. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos duas testemunhas de acusação, bem como procedido ao interrogatório do réu. É a síntese do essencial. A ação deve ser julgada inteiramente procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14 e pelo laudo pericial de fls. 43/46. A autoria, por sua vez, é incontroversa. O réu, na Delegacia de Polícia (fls. 07), declarou que: "Estava conversando, desde ontem, com um indivíduo chamado "BRUNO" através do Facebook, acerca da compra de um FIAT UNO, ano 1991, pela quantia de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos). Relata que vendeu o carro anteriormente acertado, mas que possuiria um Fiat Uno, ano 2001, só que pela quantia de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por ser um veículo mais novo. Relata que, recebeu o veículo no estacionamento do Supermercado Assai, da Av. Aricanduva. Então, ele pagou R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo veículo. Perguntado se ele sabia se o veículo era furtado, respondeu que NÃO, mas que era um veículo de "papel puxado" e que daria para ele trabalhar, até comprar um carro melhor. Então, pagou a quantia e saiu com o veículo. Relata que tem todas as conversas das tratativas da compra do veículo pelo aparelho telefônico. Finaliza dizendo que adquiriu o veículo por volta das 19h30min e, cerca de 15 minutos depois, fora parado pela Polícia Militar ". Em juízo, alegou que fez a negociação do veículo um dia antes pela internet. Pelo valor R\$3.000 reais desconfiou, mas como era só para rodar (trabalhar), acabou optando por comprar. O carro começou a dar pane, bem quando a polícia chegou. O policial militar VITOR HUGO VILA NOVA DE MEIRA narrou em solo policial, às fls. 08, que "Realizava patrulhamento ostensivo de rotina, quando, por volta das 20h42min, a VTR M-19030 fora acionada por meio do Projeto Radar, tendo constatado que o veículo Fiat UNO, de placas DAL-1469, era produto de FURTO. Diante de tal informação, a composição parou o condutor do veículo, na altura do AKKI Atacadista, na Av. Aricanduva. Realizada busca pessoal, em consulta do emplacamento junto ao COPOM, fora confirmada a ocorrência de FURTO. No local ainda, o conduzido perguntara se o veículo fora roubado, sem que os milicianos respondessem no primeiro momento. Ali, mesmo o conduzido apresentou a conversa com o indivíduo que fizera a venda, informando que pagou a quantia de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à ocorrência e que tomou conhecimento via Facebook da venda do veículo. Descreveu as características do indivíduo que fez a venda: alto; magro; moreno e de bigode. Que o indivíduo conduzido havia acabado de comprar o veículo no estacionamento do ASSAÍ e que estava indo abastecer, no posto à frente. Por isso, conduziram as partes envolvidas ao solo desta delegacia de polícia. Não foi necessária a utilização de algemas.". Em juízo, disse que estavam em patrulhamento de rotina. Era comandante da equipe. Verificaram a informação pelo sistema detecta acerca de um veículo produto de furto, que estava passando pela avenida Aricanduva. Visualizaram o veículo, realizaram a abordagem. O réu já questionou a equipe se o veículo era produto de ilícito. Confirmou junto ao COPOM que era veículo produto de furto do dia anterior. Ele disse que não sabia da ilicitude do veículo, porém ele comprou de um terceiro, através de site de vendas na internet. Trocou mensagens pelo WhatsApp, viram as negociações pelo WhatsApp. Eles se encontraram no estacionamento de um mercado, e ele teria pagado 3 mil reais (valor bem abaixo do valor de tabela) e depois saiu conduzindo o carro. O veículo estava com condições mecânicas bem precárias. Quem fez a venda não foi identificado, mas o número de telefone foi informado para polícia civil. Não se recorda dele ter apresentado qualquer documento. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial RAFAEL SILVA NASCIMENTO, às fls. 08. Em juízo, narrou que estava estagiando com o tenente, na área do Aricanduva. No sistema do projeto radar, caiu um veículo Uno produto de furto em data anterior. Deslocaram para a Avenida Aricanduva, quando avistaram o veículo. Efetuaram a abordagem. O réu era o condutor e não esboçou nenhuma reação. Nada de ilícito encontrado. Pelo copom confirmou-se que o veículo era produto de furto. Ele disse que comprou por um valor bem inferior ao valor de mercado e que comprou de um indivíduo do facebook. Ele até tentou entrar na conta, mas já estava bloqueada. Ele não tinha nenhuma documentação do carro, nem da transação comercial. A chave era

diferente para ligar o veículo da que abria o veículo, o que possivelmente era uma chave falsa. Nesse contexto, deve rechaçar qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846) - destaques nossos." Não há dúvidas de que a conduta do réu se encaixa perfeitamente ao delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, visto que adquiriu e recebeu o veículo de pessoa não identificada, e sem documentação idônea de procedência lícita, concluindo-se que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Acrescento que a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a presunção da responsabilidade penal. Deste modo, segundo a regra insculpida no artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia a ele demonstrar, de forma cabal, a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita do bem. Não afastada a presunção, a condenação é de rigor. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de investigadores de polícia - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase reconhecida a atenuante da menoridade do réu - impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo - Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena e a primariedade do réu - improvimento ao recurso, com determinação. (Apelação nº 0000087-73.2015.8.26.0569, Relator Des. Lauro Mens de Mello 6ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 05/04/2018). Grifo nosso."

"Apelação criminal - Receptação dolosa - Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal - Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Autoria e materialidade comprovadas - Depoimento seguro da vítima atestando que seu veículo foi objeto de roubo - Acusado que, abordado na condução da caminhonete subtraída, afirmou que apenas estava dirigindo o veículo porque uma pessoa desconhecida lhe telefonou pedindo para que assim procedesse - Apreensão da res furtiva em poder do acusado que acarreta a inversão do probatório, competindo-lhe justificar a posse do referido bem - Defesa que não logrou êxito em demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do veículo - Circunstâncias que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a condenação. Desclassificação para a modalidade culposa do delito. Impossibilidade - Ciência inequívoca da origem espúria do bem, não se tratando de mera presunção do acusado. Dosimetria - Pena inalterada - Regime inicial semiaberto mantido por ser o mais adequado. Réu que, após ser beneficiado com a liberdade provisória nestes autos, foi preso em flagrante novamente sob a acusação de ter cometido outro crime de receptação, pelo qual, inclusive, foi condenado definitivamente - Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade, por falta de amparo legal Recurso defensivo

improvido. Expedição de mandado de prisão após prazo de embargos. (Apelação nº 0012683-60.2016.8.26.0050, Relator Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/11/2017). Grifo nosso.” No mesmo sentido já decidiu o STJ: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifo nosso”. Portanto, comprovas a autoria e materialidade delitiva. Passo a analisar a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal, tendo em vista que a coisa objeto do crime de furto precedente é um veículo automotor, bem altamente visado na prática de delitos patrimoniais, fato que denota maior reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, deve ser considerada a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Por fim, o regime de pena deve ser o semiaberto, haja a vista a quantidade de pena a ser aplicada e a reincidência do réu.”

Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: “MM Juiz, JOSE APARECIDO DOS SANTOS, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o réu foi citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas policiais militares que fizeram a abordagem do réu e, ao final, o acusado foi interrogado. Finda a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, como se passa a demonstrar. No que concerne ao mérito, a ação penal é improcedente, já que, da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada, apesar da confissão do acusado no tocante à receptação. Sabe-se que a confissão não é rainha das provas e precisa ser confrontada com o restante do conjunto probatório. O PM RAFAEL SILVA NASCIMENTO, em juízo, declarou que estava estagiando junto com o outro policial e veio a informação de que Uno produto de furto estava trafegando. O veículo foi abordado, dentro estava o senhor José. Não ofereceu resistência. Em busca veicular, nada de ilícito foi encontrado. Fizeram nova consulta via COPOM e deu que era dado produto de furto. José disse que tinha acabado de comprar o carro de um moço por aplicativo do facebook. José tentou mostrar a conversa no FB, mas o rapaz já tinha bloqueado a conta. O réu foi conduzido para a delegacia. Comprou por valor abaixo do de mercado. Ele não tinha documentação do veículo. Recorda-se que a chave para ligar o

veículo era diferente da que abria as portas do veículo, o que indicava uma chave falsa. Não conseguiram ver a conversa do réu com o vendedor em razão do perfil do vendedor ter sido desativado. O PM VITOR HUGO VILA NOVA DE MEIRA declarou que estavam em patrulhamento de rotina, era o comandante da equipe. Verificaram informação pelo DECTA que veículo produto de furto estava passando pela região. Viram Fiat Uno com a placa informada passou na frente da equipe. Abordaram o carro. O indivíduo questiona a equipe se o veículo era produto de ilícito, furtado ou roubado. Confirmaram via COPOM que o carro era produto de furto no dia anterior. José disse que não sabia da ilicitude do veículo, que comprou de um terceiro por site da internet; José apresentou as mensagens com o indivíduo que fez a venda, viu as mensagens. Marcaram um local e São Mateus. O réu sacou o dinheiro, pagou R\$3.000,00, valor abaixo do de mercado, e saiu dirigindo o veículo. Não se recorda com precisão da chave. O veículo estava com condições mecânicas bem precárias, foi até difícil de conduzir. O número de telefone do vendedor foi apresentado na delegacia; é possível que tenha havido investigação por parte da polícia civil. Não se recorda sobre o documento do veículo, se foi mencionado ou apresentado. No interrogatório do acusado JOSÉ declarou que no dia 19 fez uma negociação; fez negociação um dia antes pela internet. Pelo valor do veículo suspeitou, mas o vendedor falou que era papel puxado, era pra trabalhar, comprou o veículo. Inclusive, na hora que foi abordado pelos policiais, o carro começou a dar pane. Ligou nesse momento para o vendedor. Das provas colhidas nos autos não se tem indício e muito menos certeza da autoria. Na abordagem, sequer ofereceu resistência ou tentou fugir, como poderia agir um indivíduo que soubesse da origem ilícita do carro. Não se olvide que, em matéria de Direito Penal, o ônus probatório recai, integralmente, sobre a acusação. Ainda que o réu permaneça silente ou seja revel, o ônus de provar o delito, em todos os seus elementos, não deixa de ser da acusação - trata-se de decorrência lógica do princípio constitucional do "in dubio pro reo". No processo penal, não há distribuição de cargas probatórias, tanto pelo fato de o acusado estar protegido pela presunção de inocência, quanto pelo fato de que a principal alegação é feita, primeiramente, pela acusação, quando oferece a peça acusatória. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada dúvida sobre a autoria delitiva da receptação e da adulteração de sinal identificador de veículo automotor a ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis. A dúvida, menor que seja, milita em favor do acusado, como determina o secular princípio do in dubio pro reo (Constituição Federal, art. 5º, LVII). O tipo penal disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal, dispõe como uma de suas causas o "saber ser produto de crime", o que não restou comprovado com o depoimento, nem no decorrer do processo e solução contrária é mera suposição. Desse modo, requer seja a ação julgada improcedente, para que o acusado seja ABSOLVIDO do delito descrito na denúncia com fundamento no artigo 386, IV, V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para o delito de receptação culposa. No tocante a dosimetria da pena, em caso de eventual condenação, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, requer-se a aplicação da atenuante da confissão e compensação integral com a agravante da reincidência, de acordo com o entendimento da Súmula n. 545 do STJ. Requer, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, aberto, nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3º, do CP, uma vez que não é específica a reincidência. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar da sentença em liberdade e estão ausentes os requisitos da decretação de prisão cautelar."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSE APARECIDO

DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 34/36 como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque em 19 de março de 2022, por volta das 21:00hrs, na Avenida Aricanduva, nº 8095, Comarca de São Paulo, adquiriu, recebeu e conduzia em proveito próprio, o veículo FIAT/UNO, ano 2000, cor azul, placas DAL-1469, coisa essa que sabia ser produto de ilícito, qual seja furto (conforme Extrato Detecta do B.O. 13818 de fls. 17). Recebida a denúncia (fls. 47/48), o réu foi citado (fls. 72), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 75). Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMs que atenderam a ocorrência. O réu foi interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, pretendeu a absolvição. Subsidiariamente requereu: a pena mínima; a atenuante da confissão; a modalidade culposa; os substitutivos do art. 44 do CP; o regime aberto; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa, materialidade delitiva e dolo inerente à prática da infração ficaram demonstrados: pelo Termo Circunstanciado de fls. 01/04; pelo B.O. de fls. 07/11; pelo A.E.A. de fls. 14; pelo Extrato Detecta do B.O. 13818 de fls. 17 referente ao furto do veículo em 18/03/2022; pelo laudo da chave mixa, própria para motocicleta, mas que era utilizada na ignição do veículo apreendido com o acusado (laudo de fls. 43/46); pelo teor dos depoimentos dos PMs nas duas fases procedimentais; e pela confissão do réu em Juízo ao ser interrogado. Os Policiais Militares, ouvidos nas duas fases procedimentais, asseveraram que estavam realizando patrulhamento de rotina, quando foram acionados pelo Projeto Radar, visto que o Sistema Detecta constatou a passagem do veículo Fiat/Uno, produto de furto. Diante da informação, os policiais abordaram o veículo que era conduzido pelo ora acusado. Por pesquisa confirmaram a origem ilícita do veículo. Indagado sobre a procedência do carro, o réu disse que havia adquirido o Fiat/Uno pelo Facebook, de indivíduo desconhecido, pelo valor de R\$ 3.500,00, incompatível com o preço de mercado. O acusado não possuía documento do veículo ou da compra, sendo que a chave que acionava a ignição não era original, aparentando tratar-se de mixa (chave falsa). Ao ser interrogado em Juízo, o acusado admitiu que, dadas as circunstâncias que comprou e recebeu o automóvel, assumiu o risco de estar adquirindo veículo de criminosa origem. De todo o exposto, o dolo do crime de receptação ficou caracterizado, pois o agente: comprou um veículo automotor via Facebook, produto de furto na data pregressa, sem quaisquer formalidades prévias; recebeu o carro de um desconhecido que sequer formalizou documentação da transação de venda; pagou pelo carro um valor incompatível com o preço de mercado; recebeu o veículo sem documentação e com uma chave mixa - não original - na ignição. Todas essas circunstâncias corroboraram o dolo que pode ser tanto direto, como indireto, quando se assumi o risco de praticar o ilícito. Mister se faz a formalização do decreto condenatório, pelo que passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do CP fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é reincidente (fls. 102/104), mas em contrapartida, confessou o delito, pelo que compenso a agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, d, do CP. Torno como definitiva a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição. O valor de cada dia-multa será o do mínimo legal. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOSE APARECIDO DOS SANTOS, RG 21.853.085 e CPF 108.161.978-30, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 180, "caput", c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal. Outrossim, a despeito da reincidência técnica do agente, substituo o cumprimento da pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 44 do CP, visando com essa medida, dar uma oportunidade de ressocialização ao sentenciado. Mas caso o sentenciado torne a delinquir ou descumpra as condições da pena restritiva de direitos, desdenhando da oportunidade concedida pela Justiça, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime semi-aberto, visto tratar-se de reincidente, com recente condenação pregressa, cf. fls. 102/104. Encaminhe-se a Guia de Execução para a Comarca de Francisco Morato, onde o sentenciado declinou atualmente residir, cf. fls. 106/114. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o

nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA